

0001198-96.2017.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes contra a Flora

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001198-96.2017.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001198-96.2017.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes contra a Flora

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Ofício, Boletim de Ocorrência - 132/2017 - DEL. POL. UBATUBA, 132/2017 - 3ª Cia/PAMB - 2º Pelotão Policiamento Ambiental de Ubatuba, 09022017008107/2017 - 3ª Cia/PAMB - 2º Pelotão Policiamento Ambiental de Ubatuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Gerônimo de Oliveira

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

LUIZ JERONIMO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nos artigos 38-A e 48, ambos da Lei nº 9.605/98.

Segundo a denúncia e o que consta nos autos de inquérito policial, no mês de fevereiro de 2017, no acesso da Rodovia Rio-Santos, em frente ao Camping Brasil, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado danificou vegetação secundária do Bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, bem como, dificultou a regeneração natural da vegetação.

Auto de Infração e Boletim de Ocorrência Ambiental juntados a fls. 06/12.

Laudo pericial acostado a fls. 26/29.

A denúncia foi recebida no dia 01º de dezembro de 2017 (fls. 52/53).

Em audiência, foi apresentada proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, a qual foi prontamente aceita pelo acusado, e conseqüentemente, homologada (fls. 74/75).

Ocorre que o réu não cumpriu o acordo estabelecido, razão pela qual foi revogado o benefício da suspensão condicional, nos termos do artigo 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95 (fls. 242).

Defesa escrita a fls. 272/275.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 289/290).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas (fls. 338 e mídia gravada).

Realizada audiência, em continuação, foi ouvido um informante, bem como o acusado foi interrogado (fls. 351/352 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos narrados na denúncia, pugnou pela procedência da ação, bem como discorreu sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 357/366).

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, postulou pela improcedência da ação penal com a conseqüente absolvição do acusado, ou subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena em seu patamar mínimo, o reconhecimento da circunstância atenuante referente a confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 370/371).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE.

A materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, o réu confirmou que efetuou a limpeza do terreno e que retirou pouca vegetação, que efetuou um aterro com entulhos, bem como, que não possuía a devida autorização emitida pelo órgão ambiental competente (fls. 41).

Em Juízo, LUIZ JERONIMO confessou a prática delitiva e relatou que, à época dos fatos, realizou a intervenção na área mediante desmatamento e bosqueamento, e erigiu ainda um barraco que utilizava como depósito de madeiras e ferramentas. Por fim, citou que não tinha ciência da necessidade de obtenção da devida autorização, e mencionou que não frequenta o local há aproximadamente três anos.

Cumprе consignar que a confissão judicial constitui elemento de extrema validade probatória. Apenas especialíssima e incomum circunstância que evidencie a insinceridade tem o condão de afastar sua importância.

No mais, quando em harmonia com o restante da prova, seu acolhimento é medida de

rigor, pois é cediço que “a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 7ª ed., Atlas, São Paulo, pág. 469).

Nesse sentido:

“CRIME AMBIENTAL - confissão do apelante no IP e em Juízo - conexão com o restante da prova produzida - atipicidade por ausência de dano afastada, estudo sobre a planta que se mostrou insuficiente para afastar a prova acusatória - ignorância não apontada, por ser pessoa com contato social geral - penas bem dosadas - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP - Apelação 0003199-80.2007.8.26.0294, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 31/05/2011).

“Crime ambiental. Dano à Unidade de Conservação (art. 40, 'caput, da Lei nº 9.605/98). Desmatamento de área de proteção ambiental para construção de moradia. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares Ambientais. Confissão em Juízo, ademais. Princípio da insignificância. Hipótese excludente não prevista em lei. Não incidência do Código Florestal. Novatio legis in melius. Inocorrência. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento adequado. Necessidade de alteração da modalidade de pena substitutiva imposta. Inadequação da pena restritiva de direitos fixada pela origem. Apelo ministerial provido, e improvido o da defesa.” (TJSP - Apelação 0000622-69.2011.8.26.0495, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Luis Soares de Mello, j. 04/11/2014).

Não obstante a confissão exarada pelo acusado, verifico que o Policial Militar Ricardo Alexandre de Camargo Lopes relatou que, na data dos fatos, se dirigiu ao local dos fatos no intuito de apurar denúncia de degradação ambiental. Afirmou que constatou a prática de desmatamento e bosqueamento em vegetação do tipo Floresta Alta de Restinga, em estágio médio de regeneração, além da existência de um depósito de terra visando ampliar a área correspondente ao camping, e um pequeno barraco para depósito de materiais. Afirmou que o réu se identificou como proprietário da área e confirmou que não possuía autorização do órgão ambiental, e ainda, frisou que após fiscalização posterior contatou que não foi respeitado o embargo administrativo.

O Policial Militar Luiz Carlos Valerio relatou que, naquela data, se dirigiu ao local dos fatos e constatou a supressão de vegetação do tipo Floresta Alta de Restinga, e ainda, frisou que no imóvel foi observada a existência de um aterro com entulhos e um barraco de madeira.

Deve-se ressaltar que, como toda testemunha os policiais militares assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Ressalto, aliás, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse os seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

“Crime ambiental. Pesca predatória (art. 34, parágrafo único, II, L. 9.605/98).

Preliminares inconsistentes. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de oitiva do acusado para revogação do sursis. Prescrição inocorrente. Mérito. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Ambientais. Confissão judicial. Validade. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento adequado, com oportuna substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Apelo improvido." (TJSP - Apelação 0002112-79.2008.8.26.0383, 4ª Câmara de Direito Criminal Rel. Luís Soares de Mello, j. 26/01/2016).

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada." (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

O sobrinho do acusado, Sr. Hoffman de Oliveira, foi ouvido como informante e se limitou a indicar que é o responsável pela área em questão há aproximadamente três anos.

Desse modo, analisando o conjunto probatório amealhado nos autos, em especial, a confissão exarada pelo acusado em Juízo, o Auto de Infração e o Boletim de Ocorrência Ambiental acostados a fls. 06/12, os depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, bem como o teor do laudo pericial acostado a fls. 26/29, o qual apontou que: "(...) Tratava-se de uma área situada à Rodovia SP 55 nº 232 (em frente ao Camping Brasil), no Bairro Praia do Sapê, no Município de Ubatuba/SP, examinada em 30/03/2017, a qual apresentava na sua metade esquerda anterior uma construção em alvenaria de uso residencial e uma construção em andamento destinada a sanitários, na sua metade esquerda posterior havia um barraco construído em madeira cuja área ao seu entorno se apresentava aterrada e bosqueada. Conforme o Boletim de Ocorrência Ambiental nº 08107, datado de 10/02/2017, tratava-se de uma área de aproximadamente 0,2079ha, caracterizada como de especial preservação, bioma Mata Atlântica, situada fora de A.P.P. (Área de Preservação Permanente) e fora de U.C. (Unidade de Conservação) e/ou Zona de Amortecimento (Z.A.), na qual foi constatada degradação ambiental mediante desmatamento e bosqueamento com o uso de aterro e entulhos (restos de obras) em área de vegetação secundária de floresta alta de restinga em estágio médio de regeneração." (fls. 27), entendo ter restado inequívoca a demonstração da materialidade e autoria do delito pelo acusado.

Demonstrada, portanto, a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal.
2. Na segunda fase da fixação da pena, noto a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, sendo certo, todavia, que mantenho a pena em seu mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de

10 (dez) dias-multa, no tocante ao delito previsto no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98, e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com relação ao delito previsto no artigo 48 da referida lei.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. Artigo 60, do Código Penal).

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime aberto, conforme disposto no artigo. 33, §2º, alínea c, do Código Penal e poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR LUIZ JERONIMO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98; e ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 48 da Lei nº 9.605/98. Os crimes foram cometidos em concurso material, de sorte que o cumprimento das penas privativas de liberdade deve ser cumulativo.

Considerando-se que o réu atende ao disposto no artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser estipulada pelo D. Juízo das Execuções, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, e em prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente na presente data, a ser depositado junto ao D. Juízo das Execuções.

Caso sejam descumpridas as penas substitutivas, não se exclui a possibilidade de o Juízo competente fixar condições específicas para o sentenciado.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 23 de fevereiro de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA